

1521287-08.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241707/2021 - 33º D.P. PIRITUBA, 20055397 - 33º D.P. PIRITUBA, 2827/21/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2241707 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521287-08.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521287-08.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241707/2021 - 33º D.P. PIRITUBA, 20055397 - 33º D.P. PIRITUBA, 2827/21/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2241707 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONE ALVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de JHONE ALVES DA SILVA porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que no dia 3 de setembro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Manoel de Oliveira Rocha, altura do nº 551, bairro São Domingos, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo e armazenando, para venda de qualquer forma a terceiros, 99 porções de crack, 29 porções de cocaína e 2 porções de "maconha". O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 145/147. A denúncia foi recebida (fls. 94/95)

providência ratificada a fls. 121. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 116), ofertou defesa preliminar (fls. 119). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. A policial militar Anna Laura relatou que, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo comércio de drogas, avistou o réu parado com uma sacola nas mãos. Na sacola apreendeu cerca de seiscentos reais em notas trocadas, bem como noventa e nove porções de "crack", vinte e quatro de cocaína e duas de "maconha". O acusado, ao ser preso, confirmou que ali estava vendendo drogas, mas não forneceu maiores detalhes. O também miliciano Tiago corroborou as declarações da testemunha Anna Laura. Recordou-se que na sacola apreendida com o réu havia cerca de noventa porções de "crack", menor quantidade de porções de cocaína e duas de "maconha", além de cerca de quinhentos e cinquenta reais em "notas trocadas". A testemunha também informou ter o réu afirmado que de fato ali estava vendendo drogas, mas asseverou que não lhe pertenciam. Interrogado em juízo Jhone negou a prática delitiva aduzindo versão isolada que não restou demonstrada pela defesa. Disse que trabalhava fazendo entregas de material e uniforme escolar para a Prefeitura usando caminhão. A empresa onde trabalhava chamava-se "MRD" e pertencia a Marcio e Rodolfo. No dia dos fatos entrou no trabalho às 7h e lá permaneceu até 16h30min ou 17h. Ao sair do trabalho foi com "passarinho", amigo seu, beber. Resolveu ir a uma "biqueira" comprar uma porção de cocaína para seu consumo e, quando retornava ao bar, foi abordado. Disse que além da droga possuía cinquenta reais. Disse que os policiais o abordaram e indagaram sobre seu local de moradia e eventual passagem policial. Afirmou que na sequência um dos policiais o segurou enquanto o outro foi vasculhar e encontrou perto de uns carros a sacola com as drogas. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida é coesa e firme. A verossimilhança dos fatos articulados na denúncia, como explicitado, está demonstrada. De outra banda, a versão dada hoje pelo acusado não foi provada eis que o tal "passarinho" não foi arrolado para corroborá-la. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de cento e trinta porções de três espécies de drogas, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em um sexto - patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência - tendo em conta ser o réu primário e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 10 meses de reclusão e 486 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP com a autorização do §3º do mesmo preceito legal em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. Indefiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR JHONE ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 486 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo

a incineração dos entorpecentes, bem como a destruição do telefone apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA